



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/7/CA2

Paraná, 3 de octubre de 2017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 344/2017/7/CA2 caratulado: **"INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA DE ESQUIVEL DUETTE, LUCÍA (D) EN AUTOS ESQUIVEL DUETTE, LUCÍA (D) POR INFRACCION LEY 23737, FALSIFICACION DE DOCUMENTACIÓN AUTOMOTOR"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada Lucía Esquivel Duette, contra la resolución obrante a fs. 118/120 vta. que, en lo pertinente no hace lugar a la solicitud de prisión domiciliaria de la nombrada. El recurso es concedido a fs. 132.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 141 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Sr. Fiscal General, Dr.



Ricardo C. M. Álvarez y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli en defensa de Lucía Esquivel Duette, quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que adentrados al tratamiento de la cuestión venida a resolver, de la atenta lectura de la resolución en crisis, se advierten falencias en cuanto a la motivación de la misma.

De tal modo, se observa que el magistrado valora en sentido dirimente el informe elaborado por personal de la Defensoría General de la Nación, esto es un informe de parte, sin haber efectuado una constatación judicial sobre el estado de los menores, con lo cual, no puede afirmarse como aquel efectúa que “no se visualiza situación de vulnerabilidad o desprotección de los menores”.

De tal modo, dicha decisión no se encuentra en línea con las disposiciones internacionales en materia de derechos del niño, ello pues atento a la edad de los menores hijos de la imputada (7 y 10 años) que se encuentran dentro del rango etario de protección por los arts. 1 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26061, se impone al órgano judicial constatar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/7/CA2

fehacientemente que no se encuentre avasallado alguno de los derechos enunciados, ni que se configure situación de vulnerabilidad y/o desprotección.

Sin perjuicio de ello, también se observa en el resolutorio que nada se apunta en torno a la aplicabilidad al caso de los presupuestos previstos por el art. 33 de la ley 24660 -mod. por ley 26813-.

Estas circunstancias impiden la adecuada revisión por esta Alzada de lo decidido configurando un vicio insalvable que no puede ser aquí soslayado, debiendo efectuarse una constatación fehaciente del estado de los menores hijos de la imputada, para luego abordar el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria. Dicha falencia se erige en una irregularidad que debe ser subsanada mediante la declaración de nulidad -art. 123 CPPN-.

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del auto obrante a fs. 118/120 vta. del presente incidente, por los argumentos *supra* expuestos, devolviéndose las actuaciones al Juzgado de origen a fin de que -con la premura que el caso exige- se dicte un nuevo pronunciamiento, luego de constatar los extremos señalados.



II- Finalmente, ha de aditarse que habiéndose interpuesto el recurso en fecha 3/07/17 y concedido en fecha 4/7/17 (fs. 132 del presente) y realizado las notificaciones pertinentes el día 6 del mismo mes (fs. 133 vta.), recién el 31/8/17 (fs. 134) se ordenó la elevación de las actuaciones, las cuales fueron recibidas en esta Alzada el 1/9/17.

De tal modo, el tiempo insumido en el trámite de elevación del recurso -tratándose de una causa con personas privadas de libertad- es inadmisibile, por lo que corresponde hacer un significativo llamado de atención al Juzgado actuante, a fin de que situaciones como la aquí descriptas no se reiteren en el futuro.

Los **Dres. Daniel Edgardo Alonso y Mateo José Busaniche**, dijeron: Que adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Declarar la nulidad de la resolución apelada obrante a fs. 118/120 vta., por carecer de fundamentación suficiente -art. 123 del CPPN-, debiendo devolverse los autos al Juzgado de origen a fin de que -con la premura del caso- se dicte un



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/7/CA2

nuevo pronunciamiento, luego de constatar los extremos señalados en los Considerandos.

II- Hacer saber al Juzgado actuante lo enunciado en el Considerando II, a fin de que evite reiterar en un futuro situaciones como la descripta.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

